

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלי דלל

פ/25/6454

הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים (תיקון – מועדי תשלום בעד ביצוע עבודות הנדסה בנאיות),
התשפ"ו–2026

- תיקון סעיף 1 1. בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז–2017¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חשבון" יבוא :
- "חשבון סופי" – דרישה לתשלום יתרת תמורה בעד עסקה, שמוגשת למזמין בידי ספק בסיום ביצוע העבודה;".
- תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א)(1), אחרי "באחד המועדים המפורטים להלן" יבוא "ובלבד שהעסקה האמורה אינה עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות";
- (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ב) מזמין שהוא רשות מדינה, משרד ממשלתי, המועצה להסדר ההימורים בספורט או מפעל הפיס, שהתקשר עם ספק בחוזה לביצוע עסקה שעניינה עבודות הנדסה בנאיות –
- (1) והומצא לו חשבון – ישלם לספק את התמורה בעד העסקה לפי המועדים המפורטים בסעיף קטן (א);
- (2) והומצא לו חשבון סופי – ישלם את יתרת התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ-85 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון הסופי למזמין כאמור באותו סעיף קטן או מ-70 ימים מתום החודש שבו הומצא לו החשבון הסופי, לפי העניין.";

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 552.

(3) בסעיף קטן (ו)(1), במקום הסיפה החל במילים "ולגבי עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות" יבוא "ולגבי חשבון סופי של עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות – תשולם יתרת התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ-80 ימים מתום החודש שבו הומצא למזמין חשבון סופי כאמור".

דברי הסבר

כיום חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז–2017, קובע שעבור מזמין שהוא רשות מדינה, משרד ממשלתי, המועצה להסדר ההימורים בספורט או מפעל הפיס (להלן – מזמין), שהתקשר עם ספק בחוזה לביצוע עסקה שעניינה עבודות הנדסה בנאיות, מועדי התשלום בעד העסקה האמורה יהיו ארוכים משמעותית מאלו שקבועים ביחס לכלל העסקאות האחרות. ההוראה האמורה נקבעה מתוך רצון לתת זמן מספק לערוך בקרה על ביצוע העבודה כך שתתבצע לשביעות רצון המזמין והבנה כי מדובר בעסקאות מורכבות המערבות בדרך כלל גורמי פיקוח ובקרה.

אולם, מכיוון שבקרה כאמור מתרחשת לרוב רק בשלב הסופי של העבודות, מוצע לתקן את החוק האמור ולקבוע שחשבוניות שוטפים, שמוגשים על ידי המזמין לספק עבור ביצוע עבודות הנדסה בנאיות במהלך העבודה, ישולמו בהתאם למועדים הקבועים בחוק לגבי כלל העסקאות, ואילו החשבון הסופי שבו דרישה לתשלום יתרת תמורה בעד עסקה שהוגש למזמין בידי ספק בסיום ביצוע עבודות הנדסה בנאיות, אותו בלבד, יהיה המזמין רשאי לשלם בתוך 85 ימים מהמועד שבו הומצא לו, או בתוך 70 ימים מתום החודש שבו הומצא לו (שוטף פלוס 70), לפי העניין. באותו האופן מוצע שמועד התשלום לגבי חשבון סופי שבו דרישה לתשלום יתרת תמורה בעד עסקה שעניינה עבודות הנדסה בנאיות, אשר הוגש לרשות מקומית בידי ספק בסיום ביצוע עבודות הנדסה בנאיות, יהיה עד 80 ימים מתום החודש בו הומצא לה חשבון סופי כאמור. כלומר, מועד התשלום בעבור חשבון שאיננו חשבון סופי לעניין עבודות הנדסה בנאיות יהיה 45 ימים מתום החודש שבו הומצא לרשות המקומית החשבון, בדומה למועדי התשלום הקבועים בחוק ביחס ליתר העסקאות שמבצעת רשות מקומית.

הצעת החוק תשרת הן את המזמין והן את הספק מכיוון שמצד אחד היא תאפשר קבלת תשלום סמוך לביצוע העבודה גם כאשר מדובר בעבודות הנדסה בנאיות, כך שניתן יהיה לבצע עבודה רציפה ללא עיכובים, ומצד שני לא תפגע באפשרות של המזמין לבצע ביקורת ובדיקות נדרשות טרם תשלום סופי וטרם שחרור ערבויות שנתן לשם ביצוע עבודות כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)